

Introduzione

Crema pasticcera e pianificazione fiscale

Mi ero svegliato con un'irresistibile voglia di preparare una deliziosa crema pasticcera. Ho setacciato la farina, separato le uova, misurato lo zucchero. Tutto sembrava andare a meraviglia, fino a quando non ho iniziato a mescolare gli ingredienti sulla fiamma.

Le aspettative erano alte. Avevo seguito la ricetta pedissequamente, come fosse vangelo, eppure qualcosa non sembrava procedere secondo i piani. La crema, che avrebbe dovuto essere liscia e vellutata, si era subito riempita di piccoli grumi fastidiosi. Ero incredulo. Avevo seguito ogni passo alla lettera, eppure il risultato era ben lontano dall'essere perfetto.

Ho tentato di risolvere la situazione con fervente dedizione, cercando di rompere i grumi con il mestolo e mescolando con vigore, ma sembrava che più mi sforzassi, più i grumi si moltiplicassero. Finché mi sono reso conto di dettagli che avevo trascurato: forse la temperatura del fuoco era troppo alta, o forse avevo mescolato troppo velocemente. I grumi

erano un chiaro segno di imperfezione, nonostante mi fossi fedelmente attenuto alla ricetta.

Non potevo fare a meno di notare il parallelismo tra la mia avventura culinaria e un'altra situazione in cui si seguono pedissequamente le istruzioni ma si approda a risultati altrettanto indesiderati. Pensavo ai commercialisti che negli anni avevano tentato di applicare ai propri clienti le strategie di Soluzione Tasse, lamentandosi poi dei controlli fiscali e delle relative sanzioni subite da questi ultimi. Ridevo, guardando la crema ormai insalvabile e mi ripetevo: Sei proprio come un consulente superficiale.

Come il sottoscritto con la crema pasticcera, il consulente senza esperienza, che mette in pratica la strategia ma non padroneggia quella specifica applicazione e si limita ad applicarne «la forma» senza permeare la sostanza, senza andare in profondità, senza approfondire, senza conoscere, incappa inevitabilmente nelle maglie dell'intricato sistema fiscale italiano, che cambia a seconda del contesto, e che, ahimè, lo padroneggi solo con l'esperienza. E così, quando l'Agenzia delle Entrate effettua un controllo, emergono i «grumi» burocratici.

Continuavo a mescolare freneticamente la mia crema, ormai sempre più irrecuperabile, e intanto, sorridendo, riflettevo sulla necessità di comprendere a fondo ciò che facciamo veramente in Soluzione Tasse. Che poi è ciò che dovrebbe fare un commercialista che di Soluzione Tasse fa parte, cioè approfondire, considerare ogni possibile scenario fino a rendere qualsiasi strategia «inattaccabile», anziché

seguire superficialmente delle indicazioni e lanciarsi all'avventura mettendo a rischio gli interessi del cliente.

La stessa lezione può essere applicata anche al mondo della fiscalità e della burocrazia: seguire pedissequamente le strategie senza considerare l'etica e le implicazioni legali può portare a conseguenze indesiderate, proprio come i grumi nella crema.

Ho imparato che l'attenzione ai dettagli, la comprensione del contesto e la prudenza sono fondamentali, che si stia preparando un dolce o si stia gestendo complesse questioni fiscali.

Solo così è possibile ottenere risultati «lisci» e soddisfacenti, liberi da «grumi» di complicazioni e problemi.

Ho anche notato che negli ultimi anni molti consulenti hanno tentato di seguire una sorta di «escapologia fiscale», scrutando i segreti di strategie sempre più intricate e cercando di applicarle nei loro studi. Sono stati attirati da webinar e seminari promettenti, sperando di ottenere il segreto per risparmiare tasse in modo impeccabile. Tuttavia, spesso hanno applicato tali tattiche senza la dovuta conoscenza o il supporto adeguato.

L'immagine dei grumi nella mia crema pasticcera si allinea a questa situazione. Molti consulenti, anche quelli altamente preparati, hanno tentato di adottare le strategie fiscali «inattaccabili» proposte da varie fonti, inclusi gli stessi webinar divulgativi di Soluzione Tasse, i quali però sono pensati per far conoscere agli imprenditori quelle possibilità che spesso il loro commercialista non ha il tempo di spiegare, e non per formare i professionisti su come applicare

correttamente quelle strategie (per questo ci sono i nostri corsi accreditati). Ciò che i professionisti, affetti da una sorta di effetto Dunning-Krueger, spesso sottovalutano è che la differenza tra il successo e l'insuccesso di tali strategie sta nella preparazione del professionista e nella struttura di supporto che lo circonda. Proporre a un cliente strategie formalmente corrette ma poi eseguite in maniera superficiale e senza una struttura di supporto, significa giocare sulla sua pelle.

Il caso di Marina e Luigi, imprenditori

Ecco una storia che probabilmente permette di capire meglio l'esempio dei grumi nella crema pasticcera e le conseguenze dell'effetto Dunning-Krueger applicato alla fiscalità.

Marina e Luigi sono due coniugi che esercitavano un'attività sotto forma di impresa familiare. Era dicembre di qualche anno fa quando, scottati per l'esorbitante F24 pagato a fine novembre, si rivolsero al loro consulente per pianificare meglio l'anno successivo e pagare «qualcosa in meno» di tasse. Il professionista gli suggerì di costituire una Società a responsabilità limitata semplificata (Srls), e dall'anno successivo iniziare a gestire l'attività per mezzo di essa.

Fu così che Marina e Luigi aprirono la società. Di lì a pochi mesi si svolse il consueto tour di Soluzione

Tasse,¹ durante il quale io e un tax advisor del team illustravamo alcune strategie di pianificazione fiscale. Marina e Luigi erano fra il pubblico e seguivano con estrema attenzione. Durante la serata presero molti appunti in merito a rimborsi, trasferte, welfare aziendale e, soprattutto, su come costruirsi una «buonuscita» come amministratori attraverso lo strumento denominato Tfm (Trattamento di fine mandato).² Nei giorni successivi all'evento Marina e Luigi si rivolsero nuovamente al loro consulente fiscale con l'idea di adottare il Tfm nella loro azienda. Evitiamo qui di soffermarci sulla discussione che si accese quando, increduli, i due imprenditori chiesero spiegazioni in merito al perché in fase di costituzione il consulente non li avesse informati dei limiti statuari della Srls emersi durante il tour, e diciamo soltanto che i due coniugi, alla fine, ottennero quello che chiedevano. Più o meno.

→

1. Ormai dal 2017, una volta all'anno, anche due in alcuni casi, faccio una sorta di tour in una decina di città italiane durante il quale, insieme a uno dei tax advisor di Soluzione Tasse, divulghiamo a una gremia platea di imprenditori, imprenditrici e professionisti le nostre strategie di pianificazione fiscale, in una serata all'insegna dell'intelligenza fiscale. A oggi sono state oltre cento le tappe del tour, e per il momento non abbiamo intenzione di smettere.

2. È un'indennità che si può accantonare a favore di amministratori e collaboratori continuativi per poi riconoscerla loro al termine dell'incarico con specifici vantaggi fiscali. Per approfondire questo o altri concetti cui si fa riferimento nel libro, Soluzione Tasse offre numerosi strumenti, molti dei quali aggiornati secondo le ultime normative. Per il Tfm suggerisco di leggere il mio libro *Soluzione tasse. Strategie di risparmio fiscale per imprenditori, aziende e professionisti*, oppure di partecipare a uno dei numerosi webinar che i tax advisor di Soluzione Tasse dedicano all'argomento.

Il professionista, seguendo superficialmente gli appunti presi dai suoi clienti durante la serata dell'evento, preparò un verbale di assemblea con i seguenti punti all'ordine del giorno:

- Dimissione amministratore unico.
- Nomina Consiglio di amministrazione.
- Varie ed eventuali.

A chiusura del verbale, tra le varie ed eventuali, scrisse esattamente le seguenti parole: «Agli amministratori sarà riconosciuto un compenso che verrà determinato in una successiva assemblea, e potrà inoltre essere attribuito un ulteriore compenso sotto forma di trattamento di fine mandato, anche in percentuale sul fatturato».

Adesso immagino che tu voglia scoprire quali legerezze ha commesso questo consulente, non è così?! Vediamole insieme.

Cominciamo dal Tfm. Tale strumento, infatti, per essere adottato in modo «fiscalmente inattaccabile» – avremo modo di approfondire questo concetto nel corso del libro – deve essere esplicitamente citato nello statuto della società, e dal momento che le Srls hanno uno statuto standard, preconfezionato, non è possibile inserirlo. Una delle ragioni per cui sconsigliamo le Srls è proprio l'impossibilità di applicare il Tfm. Capisci quindi che mi potrei anche fermare qui, ma a dire il vero di errori davvero gravi ce ne sono stati altri.

Una sentenza della Cassazione chiarisce che lo stesso verbale di assemblea non può prevedere e

determinare il Tfm, poiché esso non rappresenta un atto con «data certa anteriore alla nomina». Oltre a non essere l'atto idoneo per l'adozione di un Tfm non presente nello statuto, redatto in quel modo si presentava carente di alcuni degli aspetti fondamentali definiti dalla giurisprudenza. Prima di tutto si asteneva dal definire l'entità dell'indennità, precludendo di conseguenza la corretta deducibilità.

Probabilmente ti starai chiedendo come faccia io a conoscere così in dettaglio gli errori commessi dal consulente di Marina e Luigi. Semplice: a distanza di due di mesi dalla serata del tour i coniugi imprenditori decisero di avvalersi di un check-up fiscale da parte dei professionisti di Soluzione Tasse, i quali analizzarono le soluzioni adottate dai due e fecero in modo di sistemare i «grumi» della loro «crema pasticceria» prima che arrivasse una verifica fiscale da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Qui entra in gioco l'importanza di Soluzione Tasse. Come la mia crema avrebbe potuto essere perfetta se avessi applicato (e non solo capito!) il giusto equilibrio tra temperatura e delicatezza del mescolare, così un commercialista può far risparmiare tasse ai suoi clienti se è supportato da un team esperto e da una struttura solida. Non si tratta solo di abilità o talento individuale, ma di avere un'infrastruttura professionale che affianchi il consulente.

Questo libro, quindi, è indirizzato a quegli imprenditori che affidano la preparazione della loro crema pasticceria ai

cuochi sbagliati, i quali pretendono di cucinare un dolce seguendo una ricetta mai provata prima.

I casi di imprenditori che sono rimasti scottati sono tanti, ma lasciami dire che se ancora oggi, dopo che Soluzione Tasse è stata annoverata nelle classifiche del *Financial Times* come una delle mille aziende più virtuose d'Europa, dopo che si è quotata in Borsa e dopo che ha fatto risparmiare denaro a migliaia di aziende ogni anno, un imprenditore ha dubbi sulla serietà di questa azienda di consulenza fiscale, merita tutti i «grumi» di una crema pasticcera mal cucinata. Per te che di dubbi non ne hai, invece, sappi che in questo libro troverai l'opportunità di imparare dagli errori passati e di abbracciare una prospettiva diversa. Perché la pianificazione fiscale in Italia non è più solo una questione di preparazione individuale del singolo professionista, bensì un gioco di squadra di una consulting company preparata e strutturata.

La collaborazione con Soluzione Tasse e il supporto di un team competente possono dunque fare la differenza per un'impresa italiana. E ai clienti affezionati al proprio commercialista e consulente di fiducia, con il quale negli anni hanno magari stretto un rapporto di amicizia e che potrebbe sentirsi preoccupato dalla nostra presenza, vorrei dire che non stiamo cercando di sostituire il vostro attuale consulente: Soluzione Tasse è nata per lavorare in cooperazione con lui. La nostra consulenza fiscale è infatti progettata per essere applicata con successo anche dal vostro professionista di fiducia, perché crediamo che un commercialista preparato, affiancato dalla nostra expertise, possa

ottenere risultati migliori di quelli che potrebbe raggiungere lavorando da solo.

E se sei proprio tu quel commercialista che negli anni ha saputo guadagnarsi la fiducia dei suoi clienti, ti invito a considerare il successo di Soluzione Tasse non come una minaccia per la tua esistenza professionale, ma come un'opportunità di apprendimento e di collaborazione.

Siamo qui per condividere la nostra esperienza e le nostre conoscenze affinché tutti possano ottenere risultati fiscali ottimali in modo legale e sicuro, pertanto saremo lieti di accoglierti nei nostri corsi riconosciuti, dove potrai acquisire nuove competenze e crediti formativi. La strada verso il successo fiscale è spianata quando si lavora insieme.

Le tasse non sono uguali per tutti

Tributi: tasse, imposte e contributi

Sarà per il lavoro che faccio, sarà per la quantità di imprenditori che incontro ogni giorno, sarà perché molti ormai mi identificano come «l'imprenditore che spiega agli altri imprenditori come pagare meno tasse legalmente», ma molto spesso mi ritrovo a discutere con amici o colleghi imprenditori sul peso delle tasse in Italia, e nella maggior parte dei casi mi rendo conto che non tutti hanno chiaro di cosa si sta parlando.

«Le tasse sono troppo alte!» è una lamentela comune, ma quando chiedo quali tasse, precisamente, spesso la risposta è vaga: «Be', le tasse, quelle che paghiamo tutti!»

Questo scambio, che potrebbe sembrare assurdo, riflette una realtà preoccupante. Considerando che in un modo o nell'altro sono comunque soldi che finiscono nelle casse dello Stato, io stesso parlo genericamente di «tasse» riferendomi a Iva, Irpef o altre tipologie di imposte, così come di

Inps, che invece rappresenta la previdenza sociale. Ma un conto è parlarne genericamente tra amici, un altro è non conoscere affatto la differenza. È normale, infatti, che nel vasto mondo della fiscalità le parole «tasse», «imposte» e «contributi» siano spesso usate in modo intercambiabile dal grande pubblico per identificare la più ampia categoria dei «tributi», che sarebbe il termine corretto per comprenderle tutte. Tuttavia, se si vuole conoscere in maniera adeguata il sistema fiscale italiano, bisogna comprendere le differenze e le sfumature tra questi termini.

Iniziamo con le tasse. Rappresentano quei prelevamenti obbligatori effettuati dallo Stato o da altri enti pubblici sui cittadini e sulle imprese. La loro funzione principale è quella di finanziare le spese pubbliche in modo proporzionale ai servizi ricevuti. Per esempio, paghiamo una tassa sulla casa perché usufruiamo di strade e pubblica illuminazione, o per la raccolta dei rifiuti perché qualcuno si occupa di svuotarci il cassonetto.

Esempi di tasse:

- *Tari (Tassa sui rifiuti)*. Tassa locale che si applica ai residenti e alle imprese per finanziare i servizi di gestione dei rifiuti urbani. L'importo della Tari dipende da fattori come il Comune, la dimensione dell'immobile e la quantità di rifiuti prodotta.
- *Tosap (Tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche)*. Tassa applicata alle attività commerciali che utilizzano spazi pubblici come marciapiedi, piazze o strade per scopi commerciali. Per esempio, i ristoranti che mettono

no tavoli all'aperto dovrebbero pagare questa tassa per l'occupazione del suolo pubblico.

- *Bollo auto*. Noto anche come «tassa automobilistica», è una tassa che deve essere pagata annualmente per l'uso e il possesso di un veicolo a motore. Questa tassa è di competenza regionale e può variare a seconda della regione in cui è registrato il veicolo.

Le imposte, invece, sono prelevamenti basati sulla capacità contributiva del cittadino o dell'impresa. A loro volta si possono distinguere tra imposte dirette, cioè che gravano direttamente sul reddito, come Irpef e Ires, e imposte indirette, cioè che gravano indirettamente sul reddito, come l'Iva, le imposte di registro, bollo e ipotecarie.

Le imposte sono utilizzate dallo Stato per finanziare spese generali e per redistribuire la ricchezza tra i cittadini. In altre parole, attraverso le imposte lo Stato cerca di garantire una certa equità sociale, assicurando che chi ha di più contribuisca in misura maggiore al finanziamento della spesa pubblica.

Esempi di imposte:

- *Irpef (Imposta sul reddito delle persone fisiche)*. È un'imposta diretta che si applica sul reddito delle persone fisiche. Gli individui sono tenuti a dichiarare il proprio reddito e pagare l'Irpef in base a una scala di aliquote progressive che crescono con l'incremento del reddito. Il presupposto che fa nascere l'obbligo tributario di pagare l'Irpef è il possesso dei redditi in denaro o in natura.

- *Ires (Imposta sul reddito delle società)*. Imposta proporzionale, attualmente al 24 per cento, che si applica sul reddito imponibile delle società di capitali, consortili e cooperative.
- *Irap (Imposta regionale sulle attività produttive)*. Imposta regionale che colpisce i redditi delle imprese e degli enti non commerciali che aggiungono valore grazie all'intervento dei fattori produttivi, capitale e lavoro. La sua base imponibile è diversa da quella dell'Ires, e l'aliquota varia da regione a regione.
- *Imposta di registro sul contratto di locazione*. Imposta applicata ai contratti di locazione di beni immobili. Il locatario e il locatore devono pagare una quota di questa tassa. L'importo può variare a seconda della durata del contratto e dell'importo dell'affitto.

I contributi, infine, sono versamenti obbligatori destinati a finanziare specifici servizi o prestazioni. Pensiamo per esempio ai contributi Inps, che vengono versati da lavoratori e datori di lavoro per garantire pensioni, indennità di malattia e altri benefici. I contributi sono strettamente legati ai diritti dei lavoratori e rappresentano una sorta di assicurazione per il futuro.

Esempi di contributi:

- *Contributi pensionistici*. Gli individui e le imprese versano contributi previdenziali a enti come l'Inps (Istituto nazionale della previdenza sociale) per finanziare i sistemi di previdenza sociale e assicurare prestazioni pensionisti-

- che e altre coperture previdenziali ai lavoratori. Questi contributi sono obbligatori per i lavoratori dipendenti e per quelli autonomi e sono calcolati in base al reddito.
- *Contributi professionali annui*. Sono versamenti obbligatori che i professionisti di alcune categorie devono effettuare per finanziare le rispettive casse autonome professionali. Gli esempi includono i contributi annuali pagati da avvocati, medici, ingegneri, commercialisti e molte altre categorie regolamentate.

Ma perché è così importante distinguere tra tasse, imposte e contributi? La risposta risiede nella complessità del sistema fiscale italiano. Già in passato ho sottolineato come la comprensione di queste differenze possa influenzare significativamente le decisioni finanziarie e imprenditoriali. Per esempio, un imprenditore potrebbe decidere di investire in un certo settore piuttosto che in un altro in base al regime fiscale applicabile. Oppure potrebbe optare per assumere o non assumere dei dipendenti in un'area geografica piuttosto che in un'altra in base ai vantaggi fiscali e ai contributi previsti.

Ma se in passato avevo solo fatto notare queste differenze, ora che ho scritto il mio terzo libro sull'argomento occorre dire che generalizzare tutto sotto l'etichetta «tasse» – come fanno gli anglosassoni, che con il termine *tax* includono tutto – può portare a confondersi, mentre conoscere la distinzione fra questi tre concetti è fondamentale per comprendere realmente quanto e perché stiamo pagando, e quindi evitare «pasticci» con il fisco.

Di che colore è una tigre?

«Le imposte si chiamano tasse o imposte?»

Con questa domanda apparentemente bizzarra si aprono le lezioni dedicate all'advertising del master in Gestione d'impresa che ho il privilegio di condurre. Per contestualizzare tale incipit racconto delle critiche più feroci che riceviamo dai commercialisti riguardo alla pubblicità online di Soluzione Tasse, nella quale ci si riferisce indistintamente alle imposte e alle tasse chiamandole genericamente «tasse». Tali accuse, in realtà, rivelano quanto poco all'accusatore interessi essere compreso dal proprio interlocutore, nonché l'ignoranza verso un principio base della comunicazione pubblicitaria, ovvero saper parlare la lingua del proprio target di riferimento.

Nello specifico, Soluzione Tasse viene accusata di non conoscere la differenza tra i due termini – nel primo caso ci riferiamo ai tributi da pagare in cambio di servizi precisi, nel secondo parliamo di un versamento calcolato a partire dai redditi o dal patrimonio –, ma la verità è che operare tale distinzione – importantissima, beninteso – in fase promozionale è superfluo, se non controindicato per veicolare efficacemente il messaggio: poco importa all'imprenditore che ha appena ricevuto una «mazzata di F24» – altro termine che ci viene contestato come «deontologicamente non corretto» – che tali somme siano dovute in virtù di «tasse» o «imposte»; al contribuente interessa sapere come mai il commercialista non gliene abbia preannunciato l'ammontare.

Per spiegare tale concetto la domanda successiva è, se possibile, ancora più bizzarra. Chiedo infatti alla platea di imprenditori: «Di che colore è una tigre? E come mai in un ambiente il cui colore predominante è il verde con sfumature di nero, l'evoluzione ha favorito, per un felino predatore di grandi dimensioni, l'evolversi di un manto arancione con striature nere? La risposta è semplice: l'essere umano, che non fa parte della normale dieta di una tigre, possiede una vista tricotomica, in grado cioè di riconoscere più colorazioni; le prede che normalmente fanno parte della dieta di una tigre possiedono invece una vista dicotomica, che permette di distinguere meno colorazioni e, nello specifico, di far percepire come verde il colore che noi vediamo come arancione. Ne consegue che la tigre, per l'animale di cui questa si nutre, risulterà perfettamente mimetizzata con l'ambiente».

La conclusione del discorso è dunque comune: «Di che colore è una tigre?» «Le imposte si chiamano tasse o imposte?»

Stessa risposta per entrambi i quesiti: dipende dal target al quale rivolgiamo la domanda.

LORENZO AIT,
cofondatore di Soluzione Tasse

Forme giuridiche e regimi fiscali

Chi ha già letto i miei libri precedenti prenderà questo paragrafo come una sorta di ripasso, tuttavia continuo ad ap-

profondire questo argomento poiché continuo a incontrare imprenditori che non conoscono le implicazioni connesse alla scelta della forma giuridica da dare alla propria attività.

Molti si concentrano ancora sul costo del notaio per la costituzione di una Srl, o sulle differenze in termini di adempimenti contabili tra un regime semplificato e un regime ordinario, ma la verità è che dovrebbero andare ben oltre questi dettagli insignificanti e focalizzarsi sui loro obiettivi, sulla flessibilità che una forma giuridica permette rispetto a un'altra, sulla possibilità di finanziarsi in un modo piuttosto che in un altro, sulla possibilità di usare tutti gli strumenti di pianificazione fiscale concessi dal nostro ordinamento, e ancora sulle responsabilità e sulla solidarietà patrimoniale che una forma giuridica di persone presuppone.

Affrontiamo insieme le differenze, poi faremo qualche ulteriore ragionamento.

- *Società semplice (Ss)*. È la forma giuridica societaria più semplice del nostro ordinamento. Non può svolgere attività commerciale e viene solitamente utilizzata per la conduzione di aziende agricole o per la detenzione di immobili e partecipazioni. Dal punto di vista fiscale, i redditi vengono attribuiti per trasparenza ai soci in virtù del rispettivo regime fiscale.
- *Ditta individuale*. È la forma giuridica più semplice e diretta per gestire un'azienda. L'imprenditore opera in proprio e la sua responsabilità è illimitata. Dal punto di vista fiscale, i redditi della ditta individuale sono tassati direttamente nell'Irpef del titolare.

- *Società di persone (Snc, Sas)*. In queste società tutti i soci o alcuni rispondono in modo illimitato e solidale per le obbligazioni sociali. Dal punto di vista fiscale, il reddito della società è attribuito ai singoli soci in base alla loro quota e tassato nell'Irpef di ciascuno.
- *Società di capitali (Srl, Spa)*. Queste società hanno una responsabilità limitata al capitale versato. La tassazione avviene a livello di società¹ attraverso l'Ires, e successivamente, in caso di distribuzione di dividendi, a livello dei soci in ragione del loro status. Se sono persone fisiche, i dividendi saranno soggetti a un'imposta sostitutiva sulle rendite finanziarie pari al 26 per cento; se sono società di capitali saranno soggetti a Ires pari al 24 per cento nella misura del 5 per cento. Il 95 per cento, infatti, beneficia di esenzione per la normativa «madre-figlia».
- *Società cooperative*. Queste società hanno come scopo la mutualità verso i soci. La tassazione segue la natura dei redditi dei soci che fanno parte della cooperativa stessa.
- *Professionista in regime forfettario*. Questo regime permette una tassazione agevolata per professionisti e ditte individuali con ricavi fino a 85.000 euro all'anno.
- *Professionista in regime semplificato*. Questo regime è molto simile a quanto previsto per le ditte individuali semplificate, varia soltanto per la mancanza di registrazio-

1. Nelle Srl è anche previsto un regime opzionale detto «regime di trasparenza». In tal caso i redditi della società sono tassati ai fini Ires direttamente in capo ai soci, come avviene per una Snc.

ne alla Camera di commercio e per le casse previdenziali applicabili.

Prima di affrontare gli aspetti fiscali coinvolti nella scelta della forma giuridica di un'azienda vorrei riflettere su quelli patrimoniali. Occorre infatti ricordare che, secondo i dati del Bureau of Labor Statistics, il 70 per cento delle iniziative imprenditoriali «fallisce»² entro dieci anni dalla sua nascita, mentre poco meno del 5 per cento del totale raggiunge il successo. Per nostra fortuna in Soluzione Tasse la stragrande maggioranza dei clienti appartiene a quel 30 per cento che riesce a far funzionare le cose e si rivolge a noi per ridurre il carico fiscale. Purtroppo, però, mi capita anche di incontrare imprenditori, imprenditrici e professionisti meno fortunati che, facendo parte del restante 70 per cento, devono trovare una strategia per salvarsi.

Case history: Franco e Claudio, imprenditori

Franco e Claudio erano due onesti imprenditori del Nord Italia che avevano costituito una Snc per gestire un'attività commerciale di vendita di arredamento.

2. Il termine «fallimento» è da considerarsi in senso lato, infatti lo studio considera le aziende che da un anno all'altro non risultano più iscritte al registro delle imprese senza che ne siano state specificate le ragioni, e nello specifico indica queste percentuali: entro il primo anno fallisce circa il 20 per cento delle imprese, entro la fine del secondo anno il 30 per cento, entro la fine del quinto anno circa la metà ed entro dieci anni rimarrà solo il 30 per cento delle aziende.

Il volume d'affari della loro attività iniziò a crescere velocemente fino a superare i 2 milioni di euro, ma a dispetto delle ottime capacità commerciali, i due imprenditori gestivano pessimamente i numeri e, come spesso avviene, utilizzavano le casse della società come un conto privato, ovvero la società era il loro «bancomat» personale.

Nonostante l'attività crescesse alla grande, presto iniziarono a non rispettare le scadenze di pagamento delle forniture, e senza neppure rendersene conto stavano rischiando seriamente di fallire. Il fallimento di una Snc comporta anche il fallimento personale dei soci, e ciò significa che il patrimonio personale e familiare segue le stesse sorti di quello aziendale.

Franco e Claudio erano a un passo dal perdere tutto, non solo la loro azienda ma anche le loro abitazioni e tutti i sacrifici di una vita. Come avrebbero fatto a mantenere le proprie famiglie, con figli minori a carico, senza neanche un tetto dove stare?

Dopo essersi resi conto della situazione, nonostante lo sforzo immane per tentare di rimettere a posto i conti si videro recapitare un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo che permetteva a un fornitore di mettere le mani sul conto corrente della loro azienda. Il conto era stato pignorato, ma il precetto non venne soddisfatto poiché sul conto corrente non vi erano sufficienti fondi per estinguere il debito contratto dall'azienda. Il creditore proseguì dunque a norma di legge, aggredendo il patrimonio personale dei due soci e riuscendo a far pignorare la

→

casa di Franco, che venne poi venduta all'asta per estinguere il debito della società.

Se l'azienda di Franco e Claudio fosse stata una Srl – come sarebbe stato ovvio e scontato, se i due avessero avuto consulenti preparati a vagliare non solo le minacce immediate, ma anche gli imprevisti – che cosa sarebbe accaduto? Be', innanzitutto i due imprenditori, prima di vedersi recapitare decreti ingiuntivi e pignoramenti, avrebbero potuto proporre ai creditori dell'azienda un «piano di concordato stragiudiziale», a fronte del quale, con una somma a «saldo e stralcio»,³ avrebbero chiuso tutte le posizioni debitorie dell'azienda. Con una Srl, infatti, si può sfruttare molto più facilmente la leva del «se fallisco, prenderai molto meno e molto più tardi, rispetto a quello che ti posso proporre oggi». Ma anche qualora non si fossero mossi in questo modo e fossero arrivati i decreti ingiuntivi e i pignoramenti, i fornitori si sarebbe dovuti limitare ad aggredire il patrimonio aziendale, e avrebbero potuto attaccare i loro beni personali solo dopo avere vinto un'eventuale causa di responsabilità civile verso gli amministratori per avere generato il dissesto finanziario dell'azienda. Parliamo di risvolti, tempistiche e situazioni completamente diverse: nel caso della società di persone i creditori hanno un'autostrada a quattro corsie per aggredire il patrimonio dei soci; nel

3. Il «saldo e stralcio» è un accordo tra debitore e creditore in cui il debitore paga una somma ridotta rispetto al debito originale, stralciando appunto una parte del dovuto. Dopo avere concordato l'importo scontato, le modalità di pagamento e le nuove scadenze, si raggiunge un accordo definitivo che regola il rapporto tra le due parti.

caso di una società di capitali c'è un sentiero simile a quello che porta sulla cima dell'Everest per aggredire il patrimonio degli amministratori. E attenzione: ho scritto «amministratori», non «soci». Se l'amministratore fosse qualcuno senza nulla da perdere, i fornitori non avrebbero alternative migliori che accettare un piano di concordato, anche qualora fosse presentato al 5 per cento del valore del credito.

È chiaro che Franco e Claudio non dovevano preoccuparsi di preparare il fascicolo di bilancio, curare i verbali di assemblea, pagare la tassa di vidimazione dei libri sociali o quella per il deposito di bilancio. Probabilmente avranno anche risparmiato 1.000-2.000 euro all'anno di contabilità, ma a conti fatti, quanto è costato a Franco perdere la sua casa e la serenità della sua famiglia?

La storia di Franco e Claudio aiuta dunque a capire che cosa può accadere concretamente quando si sceglie la forma giuridica della propria attività solo in base agli oneri, anziché allargare maggiormente gli orizzonti di valutazione e considerare tutte le opportunità.

Ora, dopo essermi soffermato sugli aspetti patrimoniali e avendo capito che la Srl è una valida assicurazione per il proprio patrimonio personale, vorrei riflettere su qualcosa che potrebbe sembrare contraddittorio.

Immaginiamo una Snc con due soci che alla fine dell'anno produce una ricchezza pari a 100.000 euro. Su tale somma la Snc dovrà pagare circa 4.000 euro di Irap, mentre

i soci dovranno pagare circa 24.000 euro di Inps e altrettanti di Irpef. Risultato: nelle loro tasche finisce un netto di 24.000 euro a persona.

Ora immaginiamo la stessa azienda sotto forma di Srl. Sui 100.000 euro di ricchezza la Srl pagherebbe circa 4.000 euro di Irap e circa 24.000 euro di Ires, mentre i soci dovrebbero pagare circa 24.000 euro di Inps e circa 19.000 euro di imposta sostitutiva sugli utili, per un netto nelle loro tasche di circa 15.000 euro a persona.

E quindi, dove sarebbe il vantaggio fiscale?

Di certo non possiamo cercarlo nella sommatoria nominale delle aliquote, come pretendono di fare quei consulenti che si limitano a liquidare la domanda del proprio cliente con uno sbrigativo: «La Srl non conviene». Dopo anni passati a educare gli imprenditori sullo sviluppo di ciò che chiamo «intelligenza fiscale», devo concludere che un consulente tradizionale non è in grado di andare oltre al valore nominale delle aliquote, non è il suo ruolo. L'approccio «da imprenditore» non fa parte del suo retaggio culturale. A differenza dei tax advisor di Soluzione Tasse, che hanno il tipico approccio da «commercialista business partner».

Pertanto, a meno che non siate già imprenditori esperti di fiscalità – ma anche in questo caso, è sempre bene avere un secondo parere – la ragione per cui rivolgersi a un tax advisor di Soluzione Tasse è che non sempre la soluzione fiscale più vantaggiosa (o meno rischiosa) la si individua con gli «occhiali» da consulente tradizionale: occorre fare un passo indietro e avere una visione più «imprenditoriale». Ma di questo parleremo nel prossimo paragrafo.

Che cos'è la pianificazione fiscale

Sono anni che parlo di pianificazione fiscale e di certo non posso assumermi la paternità di questo termine.

Considerando il detto, da me parzialmente modificato, «Fatta la legge, trovata la soluzione», posso immaginare che questa espressione sia nata contestualmente alla prima edizione del Tuir (Testo unico delle imposte sui redditi), il 22 dicembre 1986, e negli anni il modo di fare pianificazione fiscale è cambiato centinaia di volte, dato che quel testo è stato modificato più di mille volte in meno di quarant'anni.

Dico questo, prima ancora di spiegare cosa sia la pianificazione fiscale, per sottolineare quanto la normativa fiscale italiana sia complessa e quanto questa materia sia viva. Essere costantemente aggiornati è un lavoro full time, e purtroppo farlo da soli è praticamente impossibile, anche per un consulente molto preparato che passi ore sui libri.

La pianificazione fiscale è un lavoro di squadra. Da un lato ci dev'essere un imprenditore attento a queste tematiche, e attento non vuol dire che deve studiarle nel dettaglio, ma che deve conoscere almeno le nozioni principali – questo libro è già di per sé uno strumento che ti permetterà di sviluppare le tue abilità di base, quindi bravo che lo stai leggendo –, dall'altra un team di tax advisor, legali e consulenti del lavoro che abbiano tutte le competenze tecniche specifiche per capire come usare norme, circolari, dottrina e prassi a tuo vantaggio, senza cadere nell'illecito (di questo parleremo più approfonditamente nel prossimo capitolo).

Ma torniamo alla pianificazione fiscale.

In termini semplici, è un processo che permette di aggiustare costantemente di qualche grado le proprie scelte imprenditoriali in modo da minimizzare l'imposizione fiscale sulla ricchezza generata dall'impresa.

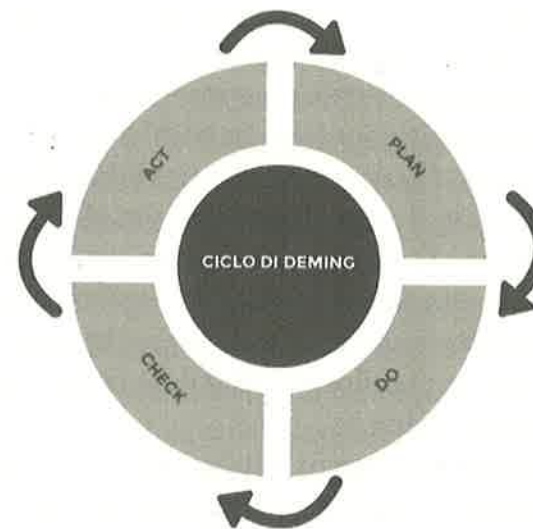
Non si tratta di «evadere» o «eludere» le tasse, né tanto meno di utilizzare stratagemmi illegali, bensì di conoscere e sfruttare al meglio le opportunità offerte dalla normativa fiscale per fare in modo che dalle casse dell'azienda venga trasferita alle tasche dell'imprenditore la maggiore quantità di ricchezza prodotta dall'impresa, scontando il minimo carico fiscale possibile e nel rispetto della legalità.

Come il ciclo di Deming, o ciclo Pdca (Plan-Do-Check-Act),⁴ anche la pianificazione è un processo che possiamo suddividere in fasi.

Nel ciclo Pdca troviamo una fase di pianificazione (Plan) in cui viene identificato un problema o un'opportunità di miglioramento, una fase fattiva (Do) in cui si mette in pratica il piano, una fase di verifica (Check) in cui si analizzano i dati raccolti durante la fase precedente e una fase di azione (Act) in cui si apportano correzioni e miglioramenti. E da qui si continua senza fermarsi mai, ripartendo dalla pianificazione.

Seguendo questo parallelismo, il processo di pianificazione fiscale prevede le seguenti fasi:

4. Il ciclo Pdca è un modello di gestione della qualità sviluppato da W. Edwards Deming negli anni Cinquanta del secolo scorso. È un processo iterativo utilizzato per il miglioramento continuo di processi e prodotti.



- *Check-up fiscale.* È il momento in cui un team di professionisti si incontra con l'imprenditore per acquisire tutte le informazioni necessarie a comprendere nel dettaglio la situazione di partenza. Il team individua le necessità, identifica i problemi, definisce gli obiettivi da raggiungere e la strategia per farlo in modo fiscalmente inattaccabile.
- *Tutoring.* È un percorso che traghetta l'azienda e l'imprenditore nelle fasi di attuazione della strategia. Nel corso del tutoring l'imprenditore comprenderà come utilizzare gli strumenti che sono stati individuati e imparerà a padroneggiarli.
- *Controllo periodo.* Se da un lato il tutoring individua la strategia da adottare in quella fase specifica del ciclo di vita di un'azienda, dall'altro la fase in cui si trova l'impresa non resterà cristallizzata nel tempo. Dimensioni, fatturati,

marginari, modello di business eccetera sono solo alcune delle variabili in costante cambiamento: se la strategia di pianificazione fiscale rimanesse ferma al punto zero della prima pianificazione, in pochi anni risulterebbe inadeguata. Qualora dopo un'attività di check-up e tutoring con il team di professionisti si decidesse di continuare a farsi seguire dal vecchio consulente per le attività ordinarie, nel processo di pianificazione fiscale non potrebbe mancare, in conseguenza dei cambiamenti aziendali, una verifica periodica delle strategie adottate con un tax advisor.

- *Adeguamento normativo.* L'Italia è nota nel mondo per la complessità della sua burocrazia, ma non tutto il male viene per nuocere. Ogni anno, infatti, nascosto in qualche decreto, in qualche interpello dell'Agenzia delle Entrate o in qualche sentenza della Cassazione, c'è qualcosa che può portare un vantaggio fiscale considerevole per le imprese che vi prestano l'opportuna attenzione. O al contrario, negli stessi documenti possiamo trovare un cambio di direzione che pregiudica l'utilizzo di un determinato strumento fino ad allora adottato. Nel processo di pianificazione fiscale non può mancare questa fase di costante aggiustamento della traiettoria, per non perdere grandi opportunità o per evitare di essere aggrediti dal fisco senza neanche accorgersene.

Come nel ciclo di Deming, anche nella pianificazione fiscale ci sono gli auditor, che in Italia si chiamano Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza. L'occhio attento del

fisco vigila sempre sulle strategie di pianificazione fiscale adottate, e per questo la pianificazione, per chiamarsi tale, deve essere fiscalmente inattaccabile. Ma prima di affrontare questo argomento devo aggiungere un tassello di approfondimento, perché a quanto pare Soluzione Tasse rappresenta, come confermano i nostri analisti, il primo caso al mondo di consulting company che fa una cosa simile.

Prima del 1986 l'imprenditore alla guida di un'azienda doveva occuparsi unicamente del successo della sua impresa in termini di ricavi e costi, non era importante ragionare sulla forma giuridica, sulla proprietà intellettuale o sulla possibilità di aprire un'unità locale al Centro, al Nord o al Sud Italia. Ma dall'arrivo del Tuir in avanti, e a mano a mano che le norme si sono inasprite e la pressione fiscale è aumentata, l'aggiustamento di rotta determinato dalla pianificazione fiscale ha fatto sempre di più la differenza nel successo di un'impresa.

La responsabilità degli imprenditori si è dunque allargata, non può più fermarsi all'ultima riga del conto economico. Affinché la massima quantità di ricchezza prodotta dalla loro impresa possa essere trasferita nelle loro tasche, occorre sviluppare le opportune conoscenze di base, ovvero quella che ho definito «intelligenza fiscale».⁵

5. Come ho spiegato nel libro *Soluzione tasse*, per comprendere come anche l'abilità di pianificazione fiscale sia frutto di abitudine ci si potrebbe ispirare alla teoria delle intelligenze multiple di Howard Gardner: come per il calciatore, più sei naturalmente portato (dunque «intelligente»), più ti allenerai; e più ti alleni, più la tua «capacità di calcolo» aumenta, migliorando i tuoi risultati.

In Soluzione Tasse ambiamo a essere e a rimanere saldamente identificati come l'azienda che offre serenità fiscale agli imprenditori, per questo abbiamo creato qualcosa di mai visto prima nel campo della consulenza fiscale. Siamo talmente sicuri del nostro operato che abbiamo creato un servizio chiamato «gestione contabile garantita».

Scegliendo questo servizio (e spostando la sede legale dell'impresa presso le nostre sedi), qualora l'azienda riceva un accertamento fiscale siamo pronti a coprire integralmente i costi del primo grado di giudizio, fornendo gratuitamente l'assistenza dei nostri difensori tributari. E questo, per l'imprenditore, significa dormire sonni ancora più tranquilli, anche in caso di eventuali errori di accertamento da chiarire in commissione provinciale, con l'ulteriore vantaggio di disporre, all'interno della propria sede legale, di personale perfettamente formato e preparato a gestire un'eventuale visita ispettiva.

Perché in Italia è necessaria la pianificazione fiscale

In Italia, com'è noto, la pressione fiscale è tra le più alte d'Europa. Questo significa che tra un balzello e l'altro, tra tasse, imposte e contributi, una parte significativa della ricchezza prodotta da un'azienda o da un professionista – in molti casi ben oltre il 50 per cento – va a finire a vario titolo nelle casse dello Stato. Ma occorre ricordare che uno dei fattori che contribuiscono maggiormente al successo di un'impresa è proprio la disponibilità finanziaria.

Il giorno in cui ho quotato la mia azienda in Borsa, il 5 novembre 2021, ha tenuto uno speech in cui, tra le altre cose, ho detto:

Le aziende si fondano su due fattori: il secondo sono i soldi, il primo sono le persone. E fino a oggi non sono stati i soldi che ci hanno permesso di mietere successi e raggiungere un traguardo dopo l'altro, sono state le straordinarie persone che compongono la nostra organizzazione. La maggior parte di loro non esce da grandi scuole, non ha frequentato master universitari e non ha esperienza nelle multinazionali, ma tutte loro hanno «fame» e condividono con me lo stesso spirito di sacrificio, le stesse ambizioni e la stessa determinazione che ci fanno raggiungere ogni giorno mete sempre più elevate.

Presta attenzione alle mie parole. Anche se quel discorso intendeva lodare il duro lavoro dei miei collaboratori, non ho detto che per avere successo servono solo le persone: ho detto espressamente che i soldi sono una componente fondamentale della crescita di un'impresa. E allora perché molti imprenditori non si rendono conto che lo Stato è uno dei primi fattori che determina – molti potrebbero dire che limita – la loro crescita?

Ma è davvero così?

È lo Stato che limita la crescita dell'impresa togliendole risorse preziose, oppure è l'imprenditore che non ha capito che dopo il 1986 la sua responsabilità si è ampliata e deve andare oltre, sviluppando la cosiddetta «intelligenza fiscale»?

Immaginiamo due aziende identiche, Alfa e Beta. Fanno lo stesso business, nello stesso posto, con le stesse persone, gli stessi clienti e fornitori, lo stesso giro d'affari e la stessa ricchezza prodotta a fine anno. L'imprenditore dell'azienda Alfa si è rivolto a Soluzione Tasse e ha aggiustato la sua rotta integrando una serie di strategie di pianificazione fiscale. L'imprenditore dell'azienda Beta, invece, è rimasto fermo alla mentalità pre-1986 e si occupa solo di aprire la serranda alle 6:30 del mattino, lavorare a testa bassa tutta la giornata e chiudere per ultimo alla sera.

Qual è la differenza tra questi due imprenditori nell'orizzonte temporale di dieci anni?

A distanza di dieci anni l'imprenditore dell'azienda Alfa avrà un patrimonio di almeno sette volte superiore a quello dell'azienda Beta. Sì, hai capito bene: sette volte.

Immaginiamo che all'anno zero entrambe le aziende abbiano un patrimonio pari a 10.000 euro e che ogni anno siano in grado di produrre una ricchezza pari al proprio patrimonio. Alfa versa il 30 per cento della ricchezza allo Stato, mentre Beta ne versa il 60 per cento. Ciò vuol dire che all'anno uno Alfa avrà un patrimonio netto di 17.000 euro, mentre Beta di 14.000.

Su un anno la differenza di patrimonio netto tra le due aziende non sembra così significativa, ma proviamo a guardarla sull'orizzonte temporale di dieci anni, considerando l'effetto dell'interesse composto. Il patrimonio dell'imprenditore Alfa supera i 2 milioni di euro, mentre quello dell'imprenditore Beta è rimasto al di sotto dei 300.000 euro.

ALFA

Anno	Patrimonio iniziale	Ricchezza generata	Imposte	Ricchezza dopo le imposte	Patrimonio dopo le imposte
1	10.000	10.000	3.000	7.000	17.000
2	17.000	17.000	5.100	11.900	28.900
3	28.900	28.900	8.670	20.230	49.130
4	49.130	49.130	14.739	34.391	83.521
5	83.521	83.521	25.056	58.465	141.986
6	141.986	141.986	42.595	99.391	241.377
7	241.377	241.377	72.413	168.964	410.341
8	410.341	410.341	123.102	287.239	697.580
9	697.580	697.580	209.274	488.306	1.185.886
10	1.185.886	1.185.886	355.765	830.121	2.016.007

BETA

Anno	Patrimonio iniziale	Ricchezza generata	Imposte	Ricchezza dopo le imposte	Patrimonio dopo le imposte
1	10.000	10.000	6.000	4.000	14.000
2	14.000	14.000	8.400	5.600	19.600
3	19.600	19.600	11.760	7.840	27.440
4	27.440	27.440	16.464	10.976	38.416
5	38.416	38.416	23.049	15.367	53.783
6	53.783	53.783	32.269	21.514	75.297
7	75.297	75.297	45.178	30.119	105.416
8	105.416	105.416	63.249	42.167	147.583
9	147.583	147.583	88.549	59.034	206.617
10	206.617	206.617	123.970	82.647	289.264

Ovviamente si tratta di un esempio estremo, nella realtà non funziona esattamente in questo modo, però mi permette di far passare il concetto che per avere successo in Italia ci vuole necessariamente una pianificazione fiscale.

Facciamo un altro esempio, a ulteriore conferma di quanto appena affermato. Molti clienti del Gruppo Allcore, di cui Soluzione Tasse fa parte, hanno deciso di acquistare le azioni della nostra società quotata sull'Egm (Euronext Growth Milan), e quando ricevono i dividendi invece di pagare il 26 per cento di imposte pagano l'1,2 per cento. Hanno lo sconto perché sono nostri clienti? Certo che no. Pagano il 24,8 per cento in meno di imposte sui dividendi perché invece di investire come persone fisiche lo fanno per il tramite della loro holding. A questo punto un consulente tradizionale potrebbe obiettare: «Ma poi per 'prendere i soldi' dalla holding pagherai nuovamente il 26 per cento» (è su obiezioni come queste che si è costruita la fortuna di Soluzione Tasse!). Ovviamente anche questa è una strategia di pianificazione fiscale: la approfondiremo più avanti.

I commercialisti non sono tutti uguali

Anno dopo anno, parlando con decine di migliaia di imprenditori durante i miei tour, ho capito che purtroppo la responsabilità della mancanza di pianificazione fiscale è condivisa. Da una parte abbiamo una giungla di norme, circolari, sentenze e testi vari che rendono impossibile per una persona comune conoscere tutta la burocrazia fiscale

italiana, dall'altra una classe imprenditoriale che, spaventata da questa complessità e dall'eventualità di commettere errori, non si avvicina neanche a questi testi per cercare di capire come funzionano le cose. E poi ci sono gli addetti ai lavori: commercialisti e consulenti che, presi dalla quantità di adempimenti e scadenze da rispettare, non hanno materialmente il tempo di approfondire tutti gli strumenti di pianificazione fiscale offerti dalla norma, pertanto non riescono a implementarli nelle singole realtà aziendali che compongono il loro portafoglio clienti. In tutto questo, la lamentela comune diventa: «È impossibile fare impresa in questo Paese, le tasse ti uccidono!»

Per quanto sia d'accordo che fare impresa in Italia sia tremendamente difficile, e che l'intreccio normativo costituisca una complessità faticosa da superare, lasciami dire che anche nel nostro Paese è possibile crescere e prosperare. E le mie aziende, partite da zero e oggi con milioni di fatturato, ne sono la dimostrazione. Ma se in passato affermavo, in modo estremamente netto, che pagare imposte in eccesso era unicamente responsabilità dell'imprenditore, dopo tutti questi anni di lavoro a braccetto con imprenditori, imprenditrici e professionisti, ho capito che non è propriamente così: in Italia anche la figura del tax advisor è determinante per raggiungere il successo imprenditoriale.

Se il primo passo per gestire il peso del burocrazia fiscale è la conoscenza della propria situazione economica, patrimoniale e tributaria, il secondo è sicuramente scegliere un commercialista business partner in grado di guidarci nella giungla della complessità del fisco e che, con un atteggiamento

mento proattivo, ci permetta di cogliere, anno dopo anno, tutte le opportunità che si presentano grazie alle «mutazioni» della normativa, come abbiamo già visto nella quarta e ultima fase del ciclo di pianificazione fiscale, quella di adeguamento normativo.

Parlando quindi di consulenti al fianco dell'imprenditore, nel corso della mia carriera ho avuto l'opportunità di collaborare e confrontarmi con centinaia di commercialisti, ma posso annoverare nella categoria di tax advisor solo pochissimi di loro. Dire che i commercialisti non sono tutti uguali può sembrare un'ovvietà, ma posso garantirvi che la maggior parte degli imprenditori, imprenditrici e professionisti non è in grado di capire la differenza tra un professionista e l'altro. Molti consulenti sul territorio si spacciano per commercialisti quando in realtà sono consulenti del lavoro, altri dicono di essere iscritti all'albo e invece non lo sono. Eppure, migliaia di aziende si rivolgono a loro. Ma anche tra quelli correttamente iscritti all'albo professionale ci sono notevoli differenze che agli occhi dei meno esperti non sono immediatamente comprensibili.

Devi sapere che per scegliere i venticinque tax advisor del team di Soluzione Tasse abbiamo scartato oltre duemilacinquecento candidature, e per selezionare gli accounting manager e i cont-controller del nostro centro di elaborazione dati impieghiamo tre persone a tempo pieno per filtrare, testare e confermare i professionisti che collaborano con noi. Nella categoria dei commercialisti, quindi, individuiamo almeno tre macrocategorie: tax advisor, accounting manager, cont-controller.

- *Tax advisor.* È il professionista che si occupa di tutto quello che riguarda l'attività «straordinaria» dell'impresa, con uno specifico focus sulla consulenza in materia di pianificazione fiscale e protezione patrimoniale. Il tax advisor valuta le implicazioni fiscali e patrimoniali del socio persona fisica e della società, e questo implica una conoscenza approfondita di tutti gli strumenti previsti dal nostro ordinamento per ridurre legalmente il carico tributario e/o tutelare il patrimonio.
- *Accounting manager.* È il professionista che si occupa di assistere il cliente nell'attività «ordinaria» dell'impresa, dalla contabilità al bilancio, dalle dichiarazioni fiscali alla consulenza day-by-day. L'accounting manager coordina un team di professionisti che assistono i clienti quotidianamente e si interfaccia con il tax advisor ogni qualvolta rilevi la necessità di intervenire su tematiche di natura «straordinaria».
- *Cont-controller.* È il professionista che lavora a stretto contatto con l'accounting manager e si occupa direttamente della contabilità e di tutti gli adempimenti civilistici e fiscali dell'azienda. Grazie alle sue competenze è in grado di assistere il cliente su tutte le tematiche di natura ordinaria.

Tutti questi professionisti hanno superato l'esame di Stato e sono iscritti all'albo, tutti possono scrivere «commercialista» sul biglietto da visita e tutti esprimono il massimo livello di competenza e professionalità, perché lavorando in un'organizzazione strutturata come Soluzione Tasse

hanno maturato un'esperienza specifica che permette loro di svolgere un mestiere completamente diverso da quello del commercialista tradizionale.

Tornando all'esempio della crema pasticceria adottato nell'Introduzione, cuochi, pasticceri e sommelier escono tutti dalle stesse scuole alberghiere, poi ognuno si occupa di diverse aree dell'hospitality. Purtroppo, però, la maggior parte degli imprenditori continua a farsi preparare la crema dal solito cuoco, magari perché lo conosce fin dall'infanzia e perché la sua famiglia si è sempre affidata a lui, ma poi finisce con il lamentarsi perché le tasse sono troppo salate, o forse dovrei dire perché la crema non è bella liscia.

Ma attenzione, voglio subito metterlo in chiaro: non intendo suggerire che devi cambiare commercialista, e non voglio neanche dire che i commercialisti bravi siano solo quelli di Soluzione Tasse, ci mancherebbe! Se vuoi che il tuo cuoco di fiducia continui a prepararti le torte mi sta benissimo, però magari potresti valutare la possibilità di far revisionare la sua ricetta da un pasticcere e poi tornare dal tuo fidato cuoco per l'attività ordinaria. In tutta onestà, questo è ciò che fa il 70 per cento degli imprenditori che si rivolge a Soluzione Tasse: riceve un servizio di check-up fiscale, fa con noi un percorso di tutoring e una serie di operazioni straordinarie e poi continua a tenere il suo commercialista di fiducia per gestire l'attività ordinaria di contabilità e bilancio, magari tornando da Soluzione Tasse a cadenza periodica per capire se ci sono opportunità da cogliere in seguito a cambi normativi, trasformazioni della sua stessa impresa o relative a operazioni straordinarie.

Case history: quattro imprenditori romani

Voglio raccontarti la storia di quattro imprenditori di Roma che qualche anno fa si rivolsero a Soluzione Tasse per acquistare un percorso di tutoring che includeva anche la fase iniziale di check-up fiscale. Erano impegnati nell'ambito della formazione tecnica per large corporate e decisero di rivolgersi a noi per capire come gestire al meglio le loro proprietà intellettuali ai fini della protezione patrimoniale e della riduzione del carico tributario.

Dopo il check-up fiscale, la strategia di pianificazione che il nostro tax advisor mostrò loro prevedeva una serie di attività che avrebbero permesso loro di valorizzare le royalties sui loro marchi, creare una struttura aziendale adatta a sviluppare investimenti in altri settori e, cosa che non avrebbe gustato, ottenere anche un considerevole vantaggio fiscale.

I quattro decisero quindi di affidare la registrazione dei marchi e le relative perizie di stima al team di Soluzione Tasse, ma espressero la volontà di portare avanti la riconfigurazione del gruppo con la creazione di una holding avvalendosi del loro vecchio commercialista per la redazione della perizia di stima. Lo fecero per cercare di risparmiare qualche centinaio di euro sui costi della perizia, e ovviamente non ci fu nessuna opposizione da parte del tax advisor, che si rese disponibile anche a revisionare il lavoro del collega (per fortuna!).

In un'operazione di riconfigurazione dell'assetto societario, che nella maggior parte dei casi prevede

→

il conferimento delle partecipazioni dei soci, ci sono due documenti cardine: la perizia e l'atto di conferimento. Ma è fin troppo facile confondersi e fare riferimento al comma sbagliato del medesimo articolo del Tuir, dando luogo all'emersione di plusvalenze imponibili ai fini reddituali. Il differente riferimento normativo nella perizia e/o nell'atto di conferimento può trasformare un'operazione fiscalmente neutrale, quindi esente dalle imposte sui redditi, in un'operazione plusvalente, quindi soggetta al 26 per cento di imposte. È il classico caso di errore veniale, dettato dall'inesperienza: il grumo nella crema pasticcera di chi segue una ricetta per la prima volta. E nel caso dei quattro imprenditori romani, il grumo sarebbe costato la bellezza di 257.000 euro di imposte in più.

Fortunatamente, grazie all'esperienza del tax advisor di Soluzione Tasse, che ben sapeva dove spesso avvenivano le sviste, dalla revisione della bozza fece emergere proprio il riferimento al comma sbagliato, quindi corresse il documento e assistette il notaio nella redazione dell'atto, riportando tutto in territorio di neutralità fiscale.

Tutto è bene quel che finisce bene, è il caso di dire. Da quel giorno i quattro imprenditori hanno continuato a farsi seguire dal loro precedente consulente per le attività ordinarie (contabilità e bilanci), ma periodicamente si incontrano con il tax advisor di Soluzione Tasse per verificare l'adeguatezza della loro strategia di pianificazione fiscale e la possibilità di adottare nuove misure agevolative introdotte di anno in anno dal governo.

Negli anni questo genere di rapporto ha permesso loro di sfruttare le competenze del team di Soluzione Tasse per la rivalutazione dei beni immobili, per i crediti d'imposta 4.0 e per la gestione dell'uscita di due soci dalla compagine sociale.

Questo evento, che può sembrare banale, nel caso di società strutturate nasconde molte insidie sia fiscali sia finanziarie, ma grazie a una serie di interventi mirati – rivalutazione quote, cessione diritti su alcuni marchi, attivazione mutuo tra privati, risoluzione per mutuo consenso e cessione quote – è risultato indolore.

Il processo di selezione dei tax advisor di Soluzione Tasse

Quando nacque Soluzione Tasse, in pochissimi mesi ricevemmo una quantità enorme di richieste di consulenza, quindi avevamo bisogno di trovare velocemente tax advisor in grado di seguire tutti quei clienti, e soprattutto di fornire una consulenza di pianificazione fiscale degna del nostro posizionamento sul mercato.

Fu così che insieme al dottor Antonio Piovesana e al team dei commercialisti fondatori dell'azienda creammo un processo di selezione in quattro fasi che ci permise di scremare velocemente i commercialisti candidati per il ruolo.

Il primo step, ancora precedente alle quattro fasi (che tratteremo nel capitolo 6), era un questionario

→

conoscitivo di venti domande in cui cercavamo di capire l'abilitazione professionale (la seconda domanda dopo il nome e cognome era il numero di iscrizione all'albo), l'esperienza pregressa e il mindset del candidato.

Ecco qualcuna di quelle domande:

- Cosa pensi del rapporto tra commercialista e cliente?
- Quando un cliente arriva da te con un avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate, come sei solito procedere?
- Se potessi scegliere tra essere l'attaccante della nazionale italiana o il capitano della più forte squadra di provincia, cosa sceglieresti?

Chi superava questa fase riceveva un altro questionario molto particolare. Doveva cioè rispondere con testo libero a tre domande tecniche scelte a caso tra un set di venti, e doveva farlo in 90 secondi. Questo perché volevamo che il candidato non avesse il tempo materiale di sfogliare il Tuir o andare a cercare la risposta su Google. A noi servivano solo i migliori, e i commercialisti in grado di fare pianificazione fiscale al nostro livello dovevano sapere a memoria le cose che chiedevamo.

Non puoi immaginare quello che venne fuori da questi test, e le risate che ci facemmo con gli altri tax advisor. A pensarci bene, però, considerando che quei professionisti facevano consulenza ai loro clienti tutti i giorni, non ci sarebbe dovuto essere molto da ridere.

Faccio qualche esempio (magari non sei propria-

mente addetto ai lavori e non saprai valutare il livello di absurdità, ma con l'aiuto del tuo commercialista ci riuscirai):

- Domanda su operazione straordinaria: «Al fine di trasferire le partecipazioni tra la società partecipata e la società partecipante, quale modalità utilizzi di solito?»
Risposta più assurda in ben 208 secondi: «Con bando di gara».
- Domanda sull'Iva: «La locazione di un'imbarcazione tra soggetti B2B ai fini Iva come viene trattata se il locatario è soggetto extra Ue e il locatore soggetto Ita?»
Risposta più assurda in 45 secondi: «L'imbarcazione dov'è?»
- Domanda su fiscalità delle Srl: «In caso di perdite della società partecipata anteriori all'opzione per la trasparenza, entro quale limite sono riportabili prima della loro imputazione ai soci partecipanti?»
Risposta più assurda in 56 secondi: «In ragione delle proprie quote di partecipazione».

Evito di dilungarmi sulle risposte che ci saremmo aspettati, tuttavia voglio sottolineare che queste domande, seppure a trabocchetto, non erano affatto fantasiose e miravano a evidenziare la reale preparazione dei candidati, tutti iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili. Eppure solo in pochissimi sono riusciti a rispondere in modo esaustivo.

Complimenti per avere completato il primo capitolo di *Fiscalmente inattaccabile*. Se non lo hai ancora fatto, visita www.fiscalmenteinattaccabile.it per scaricare le risorse esclusive e iscriverti alla newsletter trimestrale che ti permetterà di tenere viva la tua pianificazione fiscale.

2

Cosa vuol dire «fiscalmente inattaccabile»

Pianificazione fiscale illecita, lecita e fiscalmente inattaccabile

Nel capitolo precedente ti ho spiegato cosa vuol dire pianificazione fiscale e ho iniziato a evidenziare delle differenze tra le varie tipologie di consulente che puoi incontrare sul mercato.

Ora andiamo un po' più a fondo e approfondiamo il concetto di pianificazione fiscale per arrivare a quello di «fiscalmente inattaccabile». Ti dico con estrema trasparenza che se chiedi a mille consulenti se loro si occupano di pianificazione fiscale, praticamente tutti ti diranno: «Assolutamente sì!»

E allora com'è possibile che Soluzione Tasse abbia così tanto successo?

Ti confesso una scomoda verità, e cioè che parlando con i mille consulenti potresti trovarti di fronte a queste tipologie di soggetti:

- *I «creativi»*. Quelli che ti dicono che si occupano di pianificazione fiscale perché a seguito della chiamata allarmata di un cliente che ha ricevuto l'ennesima mazzata di F24, lo incontrano per capire come abbassare l'imponibile fiscale di quell'anno. Un classico esempio che mi è capitato di vedere in questi casi è il consiglio: «Fai aprire una partita Iva in regime forfettario a tua moglie/marito/figlio/mamma/nonna eccetera».
- *I «faciloni»*. Quelli che ti dicono che si occupano di pianificazione fiscale perché con un paio di clienti prediletti, una volta all'anno, si mettono seduti per capire cosa fare per abbassare l'imponibile fiscale. E solitamente in questi casi mi trovo di fronte a quelli che dicono di variare il valore delle scorte di magazzino per abbassare il risultato d'esercizio: «Tanto chi controllerà mai il valore del magazzino?»
- *I «faccendieri»*. Quelli che ti dicono che si occupano di pianificazione fiscale perché sono soliti procurare fatture false, da ricevere o da emettere, alla maggior parte dei clienti, che poi a distanza di anni chiudono contabilmente come sopravvenienze.
- *I «last minute»*. Quelli che ti dicono che si occupano di pianificazione fiscale perché ogni anno incontrano tutti i clienti per capire come abbassare l'imponibile fiscale di quell'anno, peccato però che di solito lo fanno al momento di chiudere il bilancio, inventandosi l'ennesima pezza a colori, solitamente adottando un mix dei comportamenti illeciti citati in precedenza: rimanenze di magazzino e fatture false.

- *I «superficiali»*. Quelli che ti dicono che si occupano di pianificazione fiscale perché in effetti studiano le principali strategie da applicare ai clienti più bisognosi, ma spesso non hanno tutti i mezzi e le conoscenze per farlo in modo approfondito e non creano tutti i presupposti per adottare quelle strategie. Posso citare i classici casi di Tfm senza verbali, indennità e rimborsi senza report, royalties su marchi senza contratti e perizie e così via.
- *I tax advisor*. Quelli che ti dicono che si occupano di pianificazione fiscale perché fanno parte di un team di professionisti preparati sul risparmio fiscale, studiano e approfondiscono costantemente la materia, mettendo a frutto le competenze maturate da tutto il team per individuare la strategia più adatta all'azienda in quella specifica fase del suo percorso di crescita, e si preoccupano di metterla in pratica sostenendola con una valida ragione economica. Per questa categoria non faccio esempi, avremo modo di affrontarli nel corso del libro.

